

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5339/2534

บริษัท ทอง ไทย (1956) จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60

แม้หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจะมีข้อความในตอนต้นระบุไว้เพียงว่า "ช.ขอมอบอำนาจให้ส. เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าโดยให้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีกับกรมศุลกากรตามใบขนสินค้าขาเข้า..." โดยมีได้ระบุไว้ในตอนนี่ว่า ช. ได้มอบอำนาจในฐานะใดก็ตาม แต่เมื่อ ช. ซึ่งเป็นกรรมการแต่ผู้เดียวที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้โดยต้องประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญด้วยได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจนั้น และได้มีการประทับตราของโจทก์ไว้ในช่องที่ ช. ลงลายมือชื่อด้วย ซึ่งกิจการที่มอบให้กระทำตามใบมอบอำนาจนี้ก็กิจการของโจทก์ จึงไม่มีกรณีที่ จะแปลใบมอบอำนาจนี้เป็นอย่างอื่นได้นอกจาก ช. ในฐานะผู้แทนของโจทก์มอบอำนาจให้ ส. กระทำการตามที่ปรากฏในใบมอบอำนาจแทนโจทก์ก็ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินภาษีอากรที่โจทก์ชำระเพิ่มไปจากที่สำแดงไว้ในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นม้วนรีดร้อนไม่ชุบจำนวน 42,948 บาท พร้อมดอกเบี้ย อ้างว่า ราคาสินค้าที่สำแดงไว้เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด และภาษี

อาคารที่ชำระไปตามที่สำแดงไว้ถูกต้องแล้ว ส่วนราคาสินค้าและภาษีอากรที่เจ้าพนักงานของจำเลยประเมินเพิ่มไม่ถูกต้อง

จำเลยให้การว่า โจทก์สำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มของเจ้าพนักงานของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง นายชัย ทองไทย ในฐานะส่วนตัวมอบอำนาจให้ นายสงวน ทองไทยฟ้องคดี โจทก์ในฐานะเป็นนิติบุคคลจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ในวันชี้สองสถาน ทนายโจทก์แถลงไม่ตั้งใจเรียกร้องค่าภาษีการค้าและค่าภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่ม คงตั้งใจเรียกร้องเฉพาะอากรขาเข้าเพิ่มจำนวน 34,847 บาท และดอกเบี้ย

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน จำนวน 34,847 บาท และดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า ตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง หมายเลข 2 นั้น จะถือว่าโจทก์เป็นผู้มอบอำนาจให้นายสงวนทองไทย ฟ้องคดีนี้หรือไม่ได้พิจารณาหนังสือรับรองตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 แล้ว ตามหนังสือรับรองดังกล่าว นายชัย ทองไทย แต่ผู้เดียวที่เป็นกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดได้โดยต้องประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญด้วย หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 นั้น ถึงแม้ข้อความในตอนต้นจะระบุไว้เพียงว่า"นายชัย ทองไทย ขอมอบอำนาจให้ นายสงวน ทองไทย เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า โดยให้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีกับกรม

ศุลกากรตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 031-40367..."โดยมิได้ระบุไว้ในตอนนี่ว่า นายชัยได้มอบอำนาจในฐานะใดก็ตาม แต่เมื่อนายชัยได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจนั้นได้มีการประทับตราของโจทก์ไว้ในช่องที่นายชัยลงลายมือชื่อด้วย และกิจการที่มอบให้กระทำตามใบมอบอำนาจนี้ก็ปรากฏตามคำฟ้องว่าเป็นกิจการของโจทก์ จึงไม่มีกรณีที่ จะแปลใบมอบอำนาจนี้เป็นอย่างอื่นได้ นอกเหนือจากนายชัยในฐานะที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ในฐานะผู้แทนของโจทก์มอบอำนาจให้นายสงวนกระทำการตามที่ปรากฏในใบมอบอำนาจแทนโจทก์ได้..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ